

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4457/2532

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
นาย ออด โตลักษณ์ ล้ำ กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425, มาตรา 875, มาตรา 887

จำเลยที่ 3 รับประกันภัยคำจูนรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ 2 ตามกรมธรรม์ประกันภัยกำหนดเรื่องการโอนรถยนต์ว่า กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับเมื่อผู้เอาประกันภัยโอนรถยนต์ให้บุคคลอื่น เว้นแต่รถยนต์เปลี่ยนมือจากผู้เอาประกันภัยโดยพินัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติกฎหมาย ข้อกำหนดดังกล่าวไม่ได้กำหนดเงื่อนไขให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นผลบังคับเพราะเหตุผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรม ดังนั้น แม้จำเลยที่ 2 จะถึงแก่กรรมก่อนเกิดเหตุ แต่ขณะเกิดเหตุรถยนต์บรรทุกคันที่เอาประกันภัยไ้ยังอยู่ในอายุการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยและ ว. ภรรยาของจำเลยที่ 2 เป็นทายาทและรับมรดกสืบสิทธิจากจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้เอาประกันภัยจำเลยที่ 1 ซึ่งเดิมเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 จึงยังคงเป็นลูกจ้างขับรถยนต์บรรทุกคันที่เอาประกันภัยไว้โดย ว. ว่าจ้างต่อเมื่อจำเลยที่ 1 ทำละเมิดต่อโจทก์ในทางการที่จ้างของ ว. นายจ้างว. จึงมีความผูกพันต้องรับผิดชอบโจทก์ ดังนั้น จำเลยที่ 3 ย่อมต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยคำจูนต่อโจทก์ด้วย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 นายน้อยสุวรรณเพชร พนักงานโจทก์ขับรถยนต์โดยสารประจำทาง ซึ่งโจทก์เข้ามาขณะแล่นไปถึงบริเวณ หน้าโรงเรียนเสริมสวยทัศนียา นายน้อยได้ลดความเร็วของรถและให้สัญญาณไฟ จอดรถเพื่อจะรับส่งผู้โดยสารที่ป้ายจอดรถยนต์โดยสารประจำทาง จำเลยที่ 1 ขับ รถยนต์บรรทุกในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ตามหลังมาด้วยความเร็วสูงในระยะ กระชั้นชิดด้วยความประมาท จึงเกิดอุบัติเหตุแล่นเข้าชนท้ายรถยนต์โดยสารคันดัง กล่าวเสียหาย จำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยค่าจุนรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ 2 ขอ ให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 155,678.28 บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 144,817 บาท นับตั้งแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัด พิจารณา จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยค่าจุนรถยนต์คันเกิดเหตุ ไว้ จากจำเลยที่ 2 จริงแต่จำเลยที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เนื่องจากขณะเกิดเหตุ จำเลยที่ 2 ไม่ใช่เจ้าของรถยนต์ จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างและกระทำในทางการที่ จ้างของจำเลยที่ 2 ระหว่างพิจารณาปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ถึงแก่ความตายแล้วตั้งแต่ ก่อนฟ้อง ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 100,442 บาทพร้อม ด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2526 จนกว่าจะชำระ เสร็จ จำเลยที่ 3 อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหตามฎีกาของจำเลยที่ 3 เพียงว่ากรรมธรรม์ประกัน ภัยค่าจุนสำหรับการใช้รถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-0834 ราชบุรี ซึ่งจำเลยที่ 2 เป็นผู้เอาประกันภัยมีผลบังคับให้จำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัยค่าจุนต้องรับผิดชอบใช้ค่า สินไหมทดแทนต่อโจทก์หรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความตามสำนวนว่า นายประสิทธิ์ดารา พานิश्य์ จำเลยที่ 2 ได้ประกันภัยรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-0834 ราชบุรี ไว้ต่อจำเลยที่ 3 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2525 มีกำหนด 1 ปี สิ้นสุดในวันที่ 13

กันยายน 2526 ตามกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข 1 ลำดับที่ 2 ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2526 ตามสำเนากรมบัตรเอกสารหมายเลข 2 และคดีนี้เหตุเกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2526 ซึ่งลำดับที่ 2 ได้ถึงแก่ความตายไปก่อนแล้วลำดับที่ 1 ขั้บรณนัตบรทกคัันหมายเลขทะเบียน 80-0834 ราชบุรีโดยประมาทอันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ ศาลฎีกาเห็นว่า ลำดับที่ 3 รับประกันภัยรณนัตบรทกคัันดั่งกล่าวของลำดับที่ 2 แม้ลำดับที่ 2 จะถึงแก่ความตายก่อนเกิดเหตุละเมิดคดีนี้ แต่รณนัตบรทกคัันดั่งกล่าวก็ยังอยู่ในอายุการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยของลำดับที่ 3 อีกทั้งกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวก็ยังมีข้อกำหนดข้อ 1.13 เรื่องการโอนรณนัตว่า กรมธรรม์ประกันภัยนี้สัันผลบ้งคัับเมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนรณนัตให้บุคคลอื่นวันแต่รณนัตได้เปลี่ยนมือจากผู้เอาประกันภัยโดยพินัยกรรมหรือโดยบัญญัติกฎหมายข้อกำหนดดังกล่าวไม่ได้กำหนดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยสัันผลบ้งคัับเพราะเหตุผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรม นอกจากนั้นแล้วได้ความจากนายมานิจ ธานนวงศ์ พยานโจทก์ซึ่งเป็นพนักงานอุบัติเหตุของโจทก์ที่ออกไปดูที่เกิดเหตุในวันเกิดเหตุว่า ได้พบลำดับที่ 1 บอกว่าเป็นลูกจ้างขั้บรณให้ลำดับที่ 2 และนายสุรเชษฐ์ ภูวจรณนัตหวัหน้าตรวจสอบอุบัติเหตุของลำดับที่ 3 เบิกความเป็นพยานลำดับที่ 3 ว่า หลังวันเกิดเหตุ 1 วัน พยานได้รับแจ้งจากนางวิมล ดาราพาณิษย์ซึ่งอ้างว่าเป็นภรรยาของลำดับที่ 2 ว่า รณนัตที่ลำดับที่ 2 เอาประกันภัยไว้ถูกชนและแจ้งด้วยว่าลำดับที่ 2 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2526 จึงทำให้รับฟังได้ว่าขณะเกิดเหตุคดีนี้นางวิมลเป็นทนายาและรับมรดกสัันสิทธิจากลำดับที่ 2 ผู้ตายในฐานะผู้เอาประกันภัย ลำดับที่ 1 จึงยังคงเป็นลูกจ้างขั้บรณนัตบรทกคัันที่เอาประกันภัยไว้โดยนางวิมล ภรรยาของลำดับที่ 2 ว่าจ้างต่อเมื่อลำดับที่ 1 กระทำละเมิดต่อโจทก์ในทางการที่จ้างของนางวิมลนายจ้างนางวิมลจึงมีความผูกพันต้องรับผิดชอบโจทก์ดั่งนั้น ลำดับที่ 3 ในฐานะผู้รับประกันภัยคำจุนรณนัตบรทกคัันดั่งกล่าวย่อมต้องรับผิดชอบโจทก์ด้วย"

พิพากษายืน

(ประมาณ ชั้นชื้อ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | เนติบัณฑิตยสภา  |
| <u>แผนก</u>                 |                 |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                 |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u> |